

ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO
TRIBUNAL DE PRIMERA INSTANCIA
SALA SUPERIOR DE **FAJARDO**

FABIANA GUIMARAES ESPINDOLA	CIVIL NÚM. FA2025CV00220
PARTE PETICIONARIA,	SALA: 302
v.	
AZURE DEVELOPMENT, INC., ING. ENRIQUE BLANES PALMER, PE, OFICINA DE GERENCIA DE PERMISOS (“OGPE”), JUNTA DE PLANIFICACIÓN (“JP”), Y MUNICIPIO DE LUQUILLO, PUERTO RICO	SOBRE: I N J U N C T I O N - (ENTREDICHO PROVISIONAL, INJUNCTION PRELIMINAR Y PERMANENTE), LEY DE PERMISOS PARA LA REFORMA DEL PROCESO DE PERMISOS (LEY NÚM. 161-2009).
PARTE PETICIONADA.	

MEMORANDO DE DERECHO

AL HONORABLE TRIBUNAL:

COMPARECE la parte peticionaria, **Fabiana Guimaraes Espindola**, a través de su representación legal que suscribe y muy respetuosamente EXPONE, ALEGA y SOLICITA:

El propósito de este memorando es señalar, de forma puntual y conforme a la prueba admitida en juicio, la información incorrecta o falsa utilizada para obtener y sostener el permiso de construcción impugnado. La controversia central no es compleja y la pregunta que, en última instancia, está planteada ante este Honorable Tribunal, es si se ha de permitir y validar un permiso de construcción obtenido mediante información incorrecta o falsa. Desde esa perspectiva, la cuestión central no depende de cuál reglamento o disposición específica invoquen las partes en su favor, ni de los esfuerzos por fragmentar el análisis en controversias aisladas. El punto decisivo es más sencillo y más importante: **la información incorrecta o falsa surge de los propios documentos sometidos para obtener y sostener el permiso. Surge del expediente mismo.** Y cuando ello ocurre, el ordenamiento no puede avalar que un permiso continúe en vigor como si esas correcciones fueran inmaterial.

Al final, lo que este Honorable Tribunal tiene ante sí no es solo la revisión de una autorización administrativa, sino la responsabilidad de impedir que una actuación sustentada en información errónea, desactualizada y falsa produzca consecuencias irreparables en los bienes que nos pertenecen a todos. Revocarlo, por tanto, no constituye un acto extraordinario, sino la consecuencia jurídica necesaria para salvaguardar la certeza y confiabilidad del sistema de permisos, vindicar la función revisora del Poder Judicial cuando la actuación administrativa ha descansado en información incorrecta y evitar que un permiso con información incorrecta sirva de fundamento para intervenir y destruir un recurso natural cuya valor sería de imposible de reparar.

No obstante, antes de detallar la información incorrecta o falsa utilizada en la solicitud de este permiso, conviene precisar el alcance de la función con la que este Honorable Tribunal debe examinar la prueba desfilada. La evidencia demostró que el permiso fue tramitado al amparo de la Ley 135 de 15 de junio de 1967, conocida como *Ley de Certificación de Planos o Proyectos*, estatuto que descansa precisamente en la certificación profesional del ingeniero o arquitecto. Dicha ley dispone que todo ingeniero o arquitecto que prepare o confeccione un plano o proyecto que se radique, certificará que ese plano o proyecto está en conformidad con las leyes y reglamentos aplicables (**Ley 135, Art. 2**), y que, al radicarse el proyecto para obtener un permiso de construcción, la OGPe expedirá el permiso basándose en esa certificación y en el cumplimiento reglamentario correspondiente (**Ley 135, Art. 3**)

Ese marco es determinante aquí, porque la agencia descansa en la responsabilidad del ingeniero para la expedición del permiso. Precisamente por eso, cuando la información certificada resulta incorrecta, falsa o no cierta, el defecto no es un error administrativo, porque descansa en no en la pericia de una agencia sino en las representaciones y documentos presentados por un profesional. Es por esa razón que la Ley 135 expresamente contempla como conducta sancionable que el ingeniero ofrezca información falsa, indique hechos o dimensiones que no sean ciertas o correctas, o suministre u oculte información con el fin de conseguir la expedición de un permiso de construcción o de uso (**Ley 135, Art. 7**). Esa disposición confirma que, bajo este esquema legal, la corrección y veracidad de la información sometida no son asuntos secundarios, sino condiciones medulares para la validez del permiso. Por ello, en un caso como este, donde la controversia gira precisamente en torno a información errónea, desactualizada y falsa contenida en los documentos del expediente, el Tribunal debe examinar la prueba partiendo de esa realidad: que la autorización impugnada se expidió sobre la confianza depositada en la certificación en este caso del codemandado, Ing. Enrique Blanes Palmer.

Por esa misma razón, aquí no procede otorgar deferencia a la actuación administrativa como si ésta fuese el producto de un peritaje técnico propio. Bajo la Ley 135, la OGPe expide el permiso descansando en la certificación profesional del ingeniero (Ley 135, Arts. 2 y 3), no en una revisión sustantiva e independiente de los documentos sometidos. La deferencia presupone un juicio técnico realmente ejercido. Aquí, en cambio, la autorización descansó en certificaciones que luego la prueba demostró incorrectas, falsas o desactualizadas. En ese escenario, el Tribunal no sustituye indebidamente el criterio de la agencia; simplemente reconoce que, sobre los asuntos medulares del permiso impugnado, ese criterio especializado no fue realmente ejercido.

Por otro lado, en derecho administrativo toda determinación de una agencia debe estar sostenida por evidencia sustancial que obre en el expediente. El expediente administrativo constituye la base exclusiva de la decisión de la agencia y de la revisión judicial ulterior. Por ello, cualquier teoría que los demandados inviten al Tribunal a adoptar para sostener este permiso tiene que encontrar apoyo en ese expediente. Si no surge de allí, no puede utilizarse para convalidar la actuación impugnada. En los procedimientos administrativos, las decisiones de aplicar, dispensar o no exigir requisitos tienen que aparecer documentadas. El Tribunal no está llamado a suplir con explicaciones posteriores lo que la agencia no hizo constar al momento de expedir el permiso.

Con ese marco establecido, corresponde detallar la información incorrecta o falsa que fundamenta la revocación del permiso impugnado. Veamos:

A. Cabida incorrecta o falsa del predio objeto del permiso

El permiso de construcción núm. 2016-119818-PCOC-311456 consigna una cabida a desarrollarse de **74,732.54 metros cuadrados (19.01 cuerdas)** para el predio identificado con el **número de catastro 092-000-003-03**. Véase [Exhibit 2](#) de la demandante. No obstante, la prueba desfilada demostró que **esa cabida es incorrecta**. El predio objeto del permiso tiene una **cabida real de 49,970.681 metros cuadrados** (12.714 cuerdas). Se trata de una diferencia aproximada de 24,761 metros cuadrados, discrepancia que no puede considerarse menor ni inmaterial.

La **cabida incorrecta surge del Memorial Explicativo suscrito y sellado por el Ing. Blanes**, así como de la información introducida en el Single Business Portal para obtener este permiso. Véanse **Exhibit Conjunto 3** y **Exhibit 12** de la demandante. En cambio, la cabida real del predio objeto del permiso (finca núm. 4,969), quedó acreditada mediante la Escritura Núm. 12 de Rectificación de Cabida y Compraventa, instrumento que incorpora la medida certificada por un agrimensor y que constituye evidencia fehaciente sobre la extensión real del predio (49,970.681 metros cuadrados). Véase pág. 9 de Exhibit 3 de la demandante. Esa misma escritura (Exhibit 3 de la demandante) refleja, además, que la finca núm. 5,722, colindante con la anterior, tiene una cabida de 22,726.697 metros cuadrados. Esto quiere decir, que aun sumando la cabida real de ambas fincas ($49,970.681 \text{ m}^2 + 22,726.697 \text{ m}^2 = 72,697.378 \text{ m}^2$), el total no alcanza los 74,732.54 m² certificados por el Ing. Blanes en la solicitud de permiso impugnado.

Los datos del CRIM tampoco sostienen la cabida consignada. El Ing. Blanes incluyó en la solicitud **un solo número de catastro**, el 092-000-003-03, correspondiente exclusivamente a la finca núm. 4,969, sin identificar o asociar en el Memorial Explicativo ningún otro número catastral

como parte del proyecto. Véase Exhibit 12 de la demandante. Sin embargo, los datos digitales del CRIM para la finca 092-000-003-03 reflejan una “cabida escritura” de 54,828.94 metros cuadrados y un “área de mapa” de 69,852.16 metros cuadrados. Véase Exhibit 40 de la demandante. Ninguna de esas cifras coincide con los 74,732.54 metros cuadrados consignados en el permiso. Así, la cabida utilizada en el trámite no encuentra respaldo ni en el título de propiedad ni en los datos catastrales de la propia finca identificada en el expediente administrativo.

Esa incorrección entre la cabida autorizada en el permiso y la cabida real tiene consecuencias jurídicas directas. El permiso fue expedido sobre una premisa fáctica errónea en cuanto a la extensión real del terreno. Véase [Exhibit 2](#) de la demandante. Tal deficiencia incide sobre **elementos esenciales del caso**, incluyendo la **legitimación del promovente respecto al predio impactado** y la **validez de la autorización concedida**¹. Esta conclusión fáctica fue reconocida por la propia perito de Azure Development la cual admitió en juicio que **Azure no tiene legitimación sobre los 74,732.54 metros cuadrados** consignados y autorizados en el permiso 2016-119818-PCOC-311456. Este solo hecho es suficiente para que este Honorable Tribunal revoque el permiso por falta de legitimación del proponente para una propiedad de 74,732.54 metros cuadrados o 19.01 cuerdas cuando en realidad tiene legitimidad para solo 72,697.378 m² (18.496 cuerdas).

Por otro lado, los demandados intentaron justificar la discrepancia en las cabidas alegando, por un lado, que el Single Business Portal (SBP) despliega automáticamente la información del CRIM y, por otro, que el Ing. Blanes no podía consignar en el Memorial Explicativo una cabida distinta porque así aparecía en el anteproyecto. Ninguna de esas explicaciones resiste el análisis a la luz de la prueba admitida. Si el sistema realmente arrastrara automáticamente los datos del CRIM, entonces el permiso debería reflejar alguna de las cabidas contenidas en el sistema del CRIM. Sin embargo, contrario a lo alegado por los demandados, ni la “cabida escritura” ni el “área de mapa” que se despliegan en el CRIM coinciden con los 74,732.54 metros cuadrados certificados. Véase [Exhibit 40](#) de la demandante. Por tanto, esa explicación o defensa presentada no justifica la cabida informada en la solicitud de permiso. Por el contrario, la inferencia razonable es que esa cabida fue introducida o, irrefutablemente, adoptada y posteriormente certificada por el propio Ing. Blanes en su Memorial. No obstante, aun si se asumiera que el sistema del SBP proveía un valor predeterminado, ello no releva a un profesional de la responsabilidad de verificar y

¹ SECCIÓN 2.1.9.5 Reglamento Conjunto de 2023

certificar correctamente la información que suscribe bajo firma y sello, particularmente en un trámite expedido al amparo de certificaciones de corrección y certeza bajo la Ley 135.

A ello se añade que ninguna de las justificaciones atribuidas al Ing. Blanes fue presentada mediante su testimonio ni respaldada por prueba directa. El ingeniero no declaró en juicio ni estuvo sujeto a contrainterrogatorio. Por consiguiente, no hay evidencia en el récord directa del propio ingeniero que permita sostener la teoría y las alegaciones de los demandados respecto a las justificaciones que pudiera tener o no el Ing. Blanes para defender el porqué se certificó con información incorrecta o falsa. En ese escenario, no procede suplir o sustituir con especulación la ausencia de prueba directa sobre un asunto tan medular.

De igual forma, la tesis de que el Ing. Blanes estaba obligado a reproducir la cabida del anteproyecto queda desmentida por la propia evidencia documental de otros trámites en los que intervino el mismo ingeniero. La prueba admitida demostró que el Ing. Blanes ha consignado cabidas distintas para la misma finca, según el trámite de que se trate. En el trámite de SRI de la AAA, por ejemplo, informó bajo su firma y sello que la cabida de la finca era de 18.09296 cuerdas. Véase [Exhibit 24](#) de la demandante. Esa variación demuestra que el ingeniero no estaba atado de manera automática o mecánica a una sola cabida, sino que en otros contextos utilizó cabidas distintas. Ello debilita aún más el intento de justificar la cabida aquí consignada y autorizada como si hubiese sido una mera reproducción obligada de información ajena.

En definitiva, la prueba documental admitida demuestra que la cabida de 74,732.54 metros cuadrados consignada en el permiso de construcción no es compatible con el título de propiedad, ni con los datos catastrales del CRIM, ni con las mediciones certificadas que surgen de la escritura de rectificación. Véanse [Exhibit 2](#) de la demandante, [Exhibit Conjunto 3](#), [Exhibit 12](#) de la demandante, [Exhibit 3](#) de la demandante, pág. 9, y [Exhibit 40](#) de la demandante. La ausencia de testimonio del Ing. Blanes y la inconsistencia de las explicaciones ofrecidas por los demandados no neutralizan ese hecho esencial. Por el contrario, refuerzan la conclusión de que el permiso descansa sobre una representación incorrecta de la cabida del predio objeto, respecto del cual Azure Development no tiene ni titularidad ni legitimidad para dicha autorización, con las consecuencias jurídicas que de ello se derivan.

B. Deslinde Incorrecto de la Zona Marítimo Terrestre

El permiso de construcción núm. 2016-119818-PCOC-311456 se aprobó con información incorrecta y falsa en cuanto al deslinde de la Zona Marítimo Terrestre (ZMT) y la ubicación de la zona de salvamento. Esa incorrección es grave cuando el predio colinda con la costa, con una quebrada y con un humedal de alto valor ecológico. En este caso, las actuaciones fueron encaminadas en dos aspectos: dar la apariencia a la OGPe de que está cumpliendo con lo requerido por los técnicos y ocultar la última declaración del Departamento de Recursos Naturales y Ambientales (DRNA) sobre la ZMT en el predio que obligaba a enmendar el plano de construcción. Veamos:

Apariencia de Cumplimiento con Requerimiento de la OGPe

La prueba desfilada demostró que el proponente, Azure Development, llevó a cabo actos para dar una apariencia de que los documentos sometidos en el levante cumplían con las condiciones especiales requeridas por los técnicos, los acuerdos de la Consulta de Ubicación y el Reglamento Conjunto.

Desde el 25 de octubre de 2016, el Ing. Blanes sabía que los técnicos de la OGPe ya le habían requerido para este proyecto los planos aprobando el deslinde. Véase [Exhibit 15](#) de la demandante. Además, la Sección 6.4.2.2 del Reglamento Conjunto de 2023 dispone que será necesario someter el plano de deslinde de la ZMT con una certificación de no menos de 5 años.

La prueba demostró que al momento del levante, en el año 2024 el Ing. Blanes presentó el plano de mensura y deslinde de la ZMT con fecha de agosto de 2024 como si se tratara del deslinde aprobado y vigente para el predio objeto del permiso. Véase [Exhibit 30](#) de la demandante. Esa representación consta en el propio expediente administrativo, ya que dicho plano fue subido al permiso bajo la denominación de “Deslinde Aprobado”. Véase la página 20 del [Exhibit 12](#) de la demandante. Al identificar así el documento dentro del SBP, el Ing. Blanes lo presentó ante la OGPe como si se tratara del deslinde vigente requerido por la agencia, de forma que el expediente aparentaba cumplimiento con la exigencia de someter un plano de deslinde aprobado. Sin embargo, en ningún momento informó a la OGPe que ese deslinde había sido dejado sin efecto por el DRNA el 11 de octubre de 2024.

Esa representación incorrecta se refuerza con la carta suscrita por la Lcda. María Martínez Avilés, abogada de Azure Development, con fecha de 14 de noviembre de 2024, la cual forma parte del expediente administrativo del permiso impugnado. Véase [Exhibit 17](#) de la demandante. En dicha comunicación, dirigida al Secretario de la OGPe, se le informa a la agencia que el 25 de

octubre de 2016 se había requerido la presentación de planos aprobando el deslinde, y se le asegura que, entre el 30 de junio de 2016 y el 28 de octubre de 2024, Azure había cumplido con todos los requisitos, entre ellos el plano del deslinde aprobado. Mediante esa carta, Azure solicitó la aprobación del permiso de construcción sosteniendo que había satisfecho el requisito de someter un deslinde aprobado. No obstante, la prueba desfilada demostró que esa representación era también falsa.

La incorrección queda corroborada por la Resolución del Tribunal de Apelaciones en el caso *Elvinsson v. DRNA*, KLRA202400682, donde se consigna que, para el 11 de octubre de 2024, el DRNA ya había dejado sin efecto el deslinde. Es decir, para esa fecha, el deslinde presentado en agosto de 2024 y sometido ya no tenía validez jurídica. Véase [Exhibit 30](#) de la demandante. Más aún, la notificación de esa determinación del DRNA fue recibida por la misma representación legal de Azure Development, quien, pese a conocer ese hecho, cursó luego la carta de 14 de noviembre de 2024 a la OGPe alegando que el requisito de deslinde había sido cumplido. Véase [Exhibit 17](#) de la demandante. Así, el expediente refleja no solo la presentación de un documento sin vigencia jurídica como si fuera un “deslinde aprobado”, sino también una afirmación expresa a la agencia de que ese requisito había sido satisfecho, cuando la prueba demostró lo contrario.

Durante el juicio los demandados argumentaron tratando de justificar esa falsa representación alegando que la OGPe no podía requerir un deslinde nuevo bajo el Reglamento Conjunto de 2010. Ese planteamiento, aún si se asumiera correcto para fines de esta discusión, no atiende el problema real ni encuentra apoyo en el expediente administrativo. La controversia aquí no estriba en una discusión teórica sobre el alcance reglamentario de la facultad de la agencia para requerir un nuevo deslinde, sino en el hecho concreto de que **el proponente y el Ing. Blanes realizaron actos dirigidos a aparentar cumplimiento con el requisito de someter un deslinde aprobado**: se subió al sistema un plano identificado expresamente como “Deslinde Aprobado” y se remitió una carta asegurando a la OGPe que dicho requisito se había cumplido. En ninguna parte del expediente consta que la OGPe hubiese eximido al proponente de ese requisito, que hubiese renunciado a exigir un deslinde vigente, o que hubiese emitido una determinación administrativa expresando que aceptaba un deslinde dejado sin efecto. Por tanto, no procede sostener ahora, mediante teorías litigiosas posteriores, una justificación que no surge del expediente administrativo sobre el cual descansó la agencia al expedir el permiso. De igual forma, no surge del expediente administrativo que los promoventes del permiso hubieran expresado oposición a las Condiciones Especiales impuestas por la OGPe para el levantamiento del permiso.

Véase [Exhibit 15](#) de la demandante. Sino todo lo contrario, existe evidencia de hacer creer a la agencia que se había cumplido con todas y cada una de las condiciones especiales.

A ello se añade que ninguna de las explicaciones que los demandados alegan que son atribuidas al Ing. Blanes fueron presentadas mediante su testimonio ni respaldada por prueba directa. El Ing. Blanes, pese a figurar como parte demandada y como profesional que certificó este permiso, optó por no declarar ni someterse a contrainterrogatorio. El Tribunal, por tanto, no cuenta con evidencia sobre sus supuestas razones, limitaciones o criterios para presentar como vigente un deslinde que ya había sido dejado sin efecto. En ese contexto, no procede suplir con conjeturas la ausencia de prueba testimonial o documental que sostenga las teorías de la defensa. Por el contrario, si de alguna inferencia ha de aplicarse, esta **no puede favorecer a quien decidió no testificar y explicar su propia actuación**. Lo que sí demuestra el expediente es que **el permiso fue promovido y obtenido sobre la base de una representación incorrecta y falsa de que existía un deslinde aprobado y vigente para el predio objeto del permiso**. También demuestra que ni Azure Development ni el Ing. Blanes informaron a la OGPe que el deslinde acompañado había sido dejado sin efecto por el DRNA. En otras palabras, la agencia actuó sin conocer un hecho esencial que le fue ocultado y que incidía directamente sobre la validez del documento presentado como cumplimiento a las condiciones especiales exigidas por la OGPe

Información incorrecta en el Plano de movimiento de tierra con ZMT y zona de salvamento

El permiso impugnado también se aprobó con información incorrecta y falsa en cuanto a la ubicación de la ZMT y de la zona de salvamento. La prueba demostró que el Ing. Blanes sometió y nunca enmendó los planos de construcción y movimiento de tierra a pesar de que, al momento de levantar el permiso en 2024, conocía que la ZMT ya no estaba donde la ilustraban esos planos. **Desde el 2 de marzo de 2017**, el DRNA había declarado una **nueva delimitación** para esa área mediante un plano preparado por el propio Ing. Blanes. Véase [Exhibit 29](#) de la demandante. Por tanto, desde esa fecha, el ingeniero conocía la ubicación correcta de la ZMT y de la zona de salvamento conforme al deslinde vigente. Sin embargo, el plano de construcción y movimiento de tierra aprobado en el permiso impugnado no refleja esa realidad. Véase [Exhibit 28](#) de la demandante.

La prueba pericial presentada por la demandante demostró que, en el plano aprobado, **la ZMT y la zona de salvamento no coinciden con la delimitación establecida en el deslinde de**

2017, y que ni siquiera se refleja la totalidad de la zona de salvamento que sí aparece en el plano aprobado por el DRNA. Véase [Exhibit 28](#) y [Exhibit 29](#) de la demandante. Más aún, la entrada del proyecto, identificada como “existing dirt road”, conduce directamente hacia un área que en el plano de 2017 fue clasificada como zona de salvamento y zona de vigilancia, pero que en el plano de construcción, al no estar debidamente identificada, aparece indebidamente como un área impactable mediante movimiento de tierra y construcción. Véase [Exhibit 28](#) y [Exhibit 29](#) de la demandante.

El expediente administrativo confirma, además, que el Ing. Blanes no presentó ante la OGPe el plano de deslinde de 2017 como parte de este trámite (2016-119818-PCOC-311456). Véase [Exhibit 12](#) de la demandante. En su lugar, el expediente solo contiene, como deslinde de referencia, el deslinde certificado en el año 2006. Véase [Exhibit 3](#) de la OGPe. Tampoco presentó memorial explicativo alguno advirtiendo a la OGPe que el DRNA ya había establecido una nueva ZMT en 2017. Por el contrario, en el 2024 al someter el levante y los demás documentos del permiso, certificó ante la agencia como correcta una información que sabía que no reflejaba la última declaración certificada del DRNA de la ZMT.

Esa omisión tuvo consecuencias concretas en el trámite. La prueba desfilada demostró que el gerente de permisos de la OGPe no había visto el plano de deslinde de 2017 y desconocía que la ZMT había cambiado en ese año, precisamente porque las actuaciones del Ing. Blanes iban dirigidas a crear una apariencia falsa y por tal razón no lo sometió como parte del expediente. De igual forma, tanto ese funcionario como la perito de Azure admitieron que no realizaron análisis alguno comparando el plano de construcción aprobado con el plano de deslinde de 2017.

El único perito que efectuó ese análisis comparativo entre ambos planos fue el Ing. Nelson Cabassa, perito de la parte demandante. Al comparar el deslinde de 2017 ([Exhibit 29](#) de la demandante) con el plano de construcción y movimiento de tierra aprobado ([Exhibit 28](#) de la demandante), el Ing. Cabassa concluyó que el proyecto no cabía dentro de la delimitación vigente y que su implantación, tal como fue autorizada, conlleva impactos sobre humedales y bienes del dominio público marítimo-terrestre. Según explicó, al no incorporarse la delimitación establecida en 2017, el plano aprobado presenta como área impactable una zona que en realidad forma parte de espacios sujetos a protección y de los cuales el proponente no es dueño.

Esto claramente plantea un problema jurídico de legitimación o standing. Si la actividad autorizada incide sobre bienes del dominio público marítimo-terrestre, Azure no ostenta titularidad ni derecho propietario sobre ellos, porque esos bienes pertenecen al Pueblo de Puerto Rico y están

fuera del comercio. En consecuencia, el permiso no solo descansa sobre una representación incorrecta de la ubicación real de la ZMT y de la zona de salvamento, sino que además autoriza impactos sobre áreas respecto de las cuales el promovente carece de legitimación. Ello cobra aún mayor relevancia porque, conforme al Reglamento 4860, la ZMT delimitada por deslinde certificado por el Departamento, así como marismas, manglares, pantanos y otros terrenos bajos inundables, forman parte del dominio público marítimo-terrestre, y todo aprovechamiento de esos bienes mediante obras o construcciones permanentes requiere la obtención previa de la autorización o concesión correspondiente del DRNA. Así, al Ing. Blanes no enmendar el plano ni incorporar la delimitación vigente, se permitió a Azure promover una intervención sobre esas áreas sin que el expediente reflejara la base jurídica necesaria para ello.

Frente a esto, los demandados han intentado desviar la controversia hacia debates sobre cuál Reglamento Conjunto aplica o sobre si era necesario presentar un “nuevo deslinde”. Pero ese enfoque pierde de vista el hecho verdaderamente medular, que la prueba estableció con claridad y que no ha sido refutado: en la solicitud del permiso se utilizó una delimitación anterior, pese a que el DRNA ya había aprobado una más reciente para esa misma área, y no se informó a la OGPe sobre ese cambio, aun cuando alteraba la ubicación de la ZMT y de la zona de salvamento. Por ello, al margen de los tecnicismos que los demandados intentan invocar, permanece incólume el hecho esencial de que el trámite descansó sobre planos que no reflejaban la delimitación posterior del DRNA, que invaden los bienes de dominio público de la ZMT y que, Azure no tiene legitimación. No podemos pasar por alto que el propio permiso expedido tiene como advertencia que si algún hecho, dimensión no sea cierto o correcto o se ocultare información, se procederá a revocar el permiso. (Véase [Exhibit 2](#) de la demandante)

De identificarse que alguna información ofrecida resulte falsa, el diseño de la obra no se ajusta a los reglamentos, **indique hechos o dimensiones que no sean ciertas y correctas**, suministre hechos o información falsos u **ocultare información**; se procederá con las acciones o medidas correctivas establecidas en los artículos 7 y 8 de la Ley Núm. 135, supra, artículos 8 y 9 de la Ley Núm. 7, supra así como con las establecidas en la Ley 161-2009, según enmendada, conocida como “Ley para la Reforma del Proceso de Permiso de Puerto Rico”, según aplique.

C. Instalación del Rótulo

El permiso de construcción núm. 2016-119818-PCOC-311456 también fue aprobado utilizando información incorrecta para proyectar una apariencia de cumplimiento con el requisito del rótulo de presentación **que la prueba admitida en juicio desmintió**. La evidencia demostró que ese **rótulo no fue efectivamente instalado en el lugar** y que las fotografías sometidas al

expediente no acreditan cumplimiento con las disposiciones reglamentarias aplicables ni con la Ley 161. Véase [Exhibit 9\(A\)](#) de la demandante.

Primeramente, el expediente del permiso no contiene la certificación escrita requerida de que éste fue instalado conforme a la Ley 161 y al Reglamento Conjunto de 2023. Véase [Exhibit 12](#). Esa omisión es significativa, porque tanto la Ley 161 como la Sección 2.1.9.12 del Reglamento Conjunto de 2023 exigen que el solicitante certifique de forma escrita la instalación del rótulo y aneje la evidencia fotográfica. Art. 9.9 de la Ley 161, 23 L.P.R.A. § 9019h; Sección 2.1.9.12 del Reglamento Conjunto de 2023. Al no obrar en el expediente esa certificación escrita, lo único que resta para sostener el alegado cumplimiento son las fotografías sometidas por el proponente.

Sin embargo, esas fotografías tampoco acreditan cumplimiento. Las dos imágenes presentadas fueron para aparentar la instalación del rótulo en la entrada del predio. Véase [Exhibit 9\(A\)](#) de la demandante. Ambas fueron tomadas desde ángulos sumamente cerrados, de modo que no permiten corroborar si el rótulo estaba realmente ubicado en la vía pública, en un lugar visible y accesible al público, ni si cumplía con los requisitos de notificación aplicables. Lejos de demostrar cumplimiento, las imágenes impiden verificar objetivamente el entorno, la vía pública y la ubicación del rótulo en relación con el predio.

La prueba pericial del Ing. Cabassa corroboró, además, que esas fotografías contrastan marcadamente con otras sometidas por el propio Ing. Blanes en trámites relacionados con este mismo proyecto, en las que sí puede apreciarse con claridad el contexto y la localización del aviso. Ese contraste es revelador: cuando el Ing. Blanes ha querido evidenciar cumplimiento real, sus fotografías así lo reflejan; aquí, no. Por ello, las imágenes sometidas en este trámite no acreditan la instalación del rótulo, sino que apenas intentan proyectar una apariencia de cumplimiento sin permitir su verificación objetiva.

A ello se suma la prueba testifical de la demandante y del vecino Arturo Campos, quienes declararon que el rótulo nunca fue instalado antes de la presentación de la demanda. Ese hecho quedó, además, corroborado por prueba documental independiente: el Acta Notarial levantada por la Lcda. Yomara Román el 9 de febrero de 2025, en la que hizo constar que en el lugar no se encontraba rótulo de presentación alguno. Véase [Exhibit 10](#) de la demandante.

La prueba desfilada y los propios documentos del expediente (Véase [Exhibit 12](#) de la demandante) demuestran que nunca se presentó la certificación escrita requerida para acreditar que el rótulo fue instalado conforme a la Ley 161-2009 y al Reglamento Conjunto de 2023. Ese hecho

tiene consecuencias jurídicas que este Honorable Tribunal no puede pasar por alto. La Sección 2.1.9.12(e) del Reglamento Conjunto de 2023 establece expresamente que el incumplimiento con la obligación de colocar el rótulo, según dicha sección y el Artículo 9.9 de la Ley 161-2009, **constituye un defecto de notificación**. Así, la omisión no es meramente formal: es un incumplimiento que la propia normativa tipifica como un defecto del proceso de notificación pública, con el peso jurídico que ello conlleva.

D. Información incorrecta sobre el endoso municipal

El permiso impugnado también se tramitó con información incorrecta y falsa en cuanto al endoso municipal del Municipio de Luquillo. La prueba demostró que Azure Development y el Ing. Blanes intentaron crear ante la OGPe una falsa impresión de respaldo municipal utilizando un endoso obsoleto, fuera de contexto y contrario a la realidad administrativa vigente. Esa conducta no solo produjo una apariencia artificial de cumplimiento, sino que ocultó a la agencia la oposición oficial y categórica del Municipio al proyecto que realmente se pretendía desarrollar en Punta La Bandera.

Esa incorrección surge, en primer lugar, del uso de la carta de endoso emitida el 20 de junio de 2017. Véase página 3 de [Exhibit 20](#) de la demandante. Ese documento fue utilizado para sostener que el proyecto contaba con aval municipal, cuando en realidad se trataba de un endoso expedido hace más de ocho años, para un proyecto de “turismo médico”, y no para el desarrollo residencial masivo de 224 unidades que posteriormente se intentó impulsar. Por tanto, no se trataba de un simple documento antiguo, sino de un endoso emitido en un contexto materialmente distinto, antes de cambios significativos en la realidad del área, y sin correspondencia con el proyecto finalmente sometido ante la OGPe. Presentarlo como si mantuviera vigencia y pertinencia para este trámite equivalía a proyectar una impresión falsa de conformidad municipal.

Esa impresión quedaba frontalmente desmentida por la Resolución Número 05, Serie 2022, del 29 de abril de 2022 de la Legislatura Municipal de Luquillo. Véase [Exhibit 21](#) de la demandante. Esa Resolución evidencia la existencia de una política pública ambiental oficial del municipio que rechaza desarrollos en Punta La Bandera que no sean eco-amigables y confirma la oposición municipal al proyecto aquí en controversia. Es decir, para diciembre de 2024, el momento en que se utilizó el endoso de 2017 ante la OGPe, ya existía una manifestación oficial más reciente del municipio incompatible con la idea de que Azure contaba con respaldo municipal

vigente. La omisión de esa realidad convirtió la presentación del endoso en una representación materialmente incorrecta y engañosa.

La falsedad se agrava porque el **Ing. Blanes le representó a la OGPe que Azure Development no había recibido comunicación alguna del alcalde ni de sus oficinas modificando o revocando el endoso municipal** previamente emitido. Esa representación consta en el memorial sometido para acompañar el endoso municipal. Véase página 1 de Exhibit 20 de la demandante. Sin embargo, la prueba desfilada demostró que esa afirmación era falsa y que, al momento de presentarse ese documento, tanto Azure como el Ing. Blanes conocían que el Municipio de Luquillo mantenía una oposición actual y expresa al proyecto. El testimonio del Honorable Alcalde Jesús Gerardo Márquez Rodríguez corroboró que el municipio había expresado su oposición categórica en múltiples foros, y esa oposición no era un asunto implícito ni ambiguo. Por el contrario, era oficial, expresa y conocida por el proponente. La representación sometida a la OGPe, por tanto, no describía fielmente la realidad, sino que omitía deliberadamente información esencial para aparentar que el requisito municipal seguía satisfecho.

Más aún, Azure no puede sostener razonablemente desconocimiento de la postura municipal. La prueba demostró que el Municipio compareció oficialmente el 8 de octubre de 2024 en el trámite ante el DRNA para oponerse al proyecto, fecha anterior a la solicitud final del permiso ante la OGPe. Véase Sentencia del Tribunal Apelativo en Elvinsson v. DRNA Núm. KLRA202400682 También quedó evidenciado que Azure presentó un recurso de *mandamus* contra el Municipio, en el cual alegó afirmativamente que el alcalde se oponía al proyecto. Véase Caso Azure v. Municipio Autónomo de Luquillo, Núm. FA2025CV00220. En particular, **en las alegaciones 9 a la 11 de ese recurso, Azure reconoció expresamente la existencia de esa oposición.** En otras palabras, **Azure sostuvo en un foro judicial que conocía la resistencia y negativa del municipio, pero ante la OGPe proyectó una imagen incompatible con ese conocimiento.** Esa contradicción no puede minimizarse como un error incidental. Revela, más bien, un patrón de desinformación dirigido a sostener el trámite del permiso sobre premisas que no se correspondían con la realidad. Estas actuaciones no deben examinarse aisladamente, sino como parte de una misma secuencia de representaciones inexactas y omisiones materiales encaminadas a crear, ante distintas agencias y foros judiciales, una apariencia de cumplimiento que la realidad documental no sostenía.

Ese patrón también se refleja en la propia demanda de *mandamus*. En su alegación 6, Azure le representó al Tribunal que había solicitado un permiso de urbanización, y en la alegación 7 sostuvo que dicho permiso había sido aprobado, que nadie acudió en revisión y que, por ello, había advenido final y firme. Esa representación es falsa. El documento al que Azure alude como supuesto “permiso” es, en realidad, la Notificación de Requisitos de Aprobación de 25 de octubre de 2016. Véase Exhibit 15 de la demandante. Del propio documento surge, en su sección de aviso, que no se trata de un permiso. Igualmente surge que no constituye una determinación final para fines de que comiencen a decursar términos de revisión u oposición. Por tanto, presentar ese documento ante otro tribunal como si fuera un permiso aprobado, final y firme, demuestra nuevamente un patrón de representaciones falsas o incorrectas en distintos foros para sostener una narrativa de cumplimiento que los propios documentos desmienten.

Relacionado a la falta de endoso municipal, esto tiene consecuencias jurídicas directas. La sección 3.2.1.2 inciso (p) del Reglamento Conjunto de 2023 exige la presentación de la recomendación del municipio para solicitar un permiso de construcción. Por tal razón, Azure no podía satisfacerse mediante un documento obsoleto, emitido para otro proyecto y contradicho por una oposición oficial posterior del propio municipio. Menos aún podía sostenerse el cumplimiento ocultando a la OGPe información esencial sobre la postura municipal vigente. Cuando un permiso se obtiene sobre la base de información falsa o incorrecta respecto de un requisito tan medular, el defecto no es subsanable con teorías litigiosas posteriores ni con reinterpretaciones interesadas de documentos viejos. El expediente, tal como quedó demostrado, no acredita un cumplimiento válido con el componente municipal del trámite.

En consecuencia, la prueba demostró que Azure Development y el Ing. Blanes proyectaron ante la OGPe una falsa impresión de respaldo municipal para satisfacer un requisito indispensable del trámite. Bajo esas circunstancias, y particularmente tratándose de un permiso obtenido al amparo de certificaciones profesionales, la única consecuencia procedente en derecho es la revocación del permiso.

E. Información incorrecta en las Solicitudes de Recomendación de Infraestructura (SRI)

El permiso impugnado también estuvo apoyado en Solicitudes de Recomendación de Infraestructura que contenían información incorrecta y contradictoria sobre aspectos esenciales del proyecto. En particular, el Ing. Blanes sometió ante la AAA y ante LUMA dos SRI en las que

informó que el proyecto consistía de 180 apartamentos distribuidos en 9 edificios. Véanse [Exhibit 24](#) de la demandante y [Exhibit 26](#) de la demandante. Ambas solicitudes fueron presentadas bajo su firma y sello profesional. Sin embargo, esa información no coincide ni con el anteproyecto ni con los documentos sometidos en el propio trámite del permiso de construcción.

La incorrección surge con claridad al contrastar esas solicitudes con el resto del expediente. El [Exhibit 1](#) de la OGPe demuestra que el anteproyecto autorizaba 6 edificios, no 9 edificios. A su vez, en el trámite de permiso de construcción, Exhibit 3 conjunto, el propio Ing. Blanes informó que el proyecto era de 224 unidades de vivienda multifamiliar. Así, en unas agencias y para unos trámites el proyecto se describió como uno de 180 apartamentos en 9 edificios, mientras que en el expediente del permiso de construcción y en el anteproyecto se presentó como un proyecto distinto, tanto en número de apartamentos como en número de edificios. Esa contradicción no puede atribuirse a un mero detalle menor, porque se trata de datos fundamentales para que las agencias concernidas evalúen la capacidad y viabilidad de suplir la infraestructura necesaria al proyecto propuesto.

A esos efectos, la Regla 3.2.3 de Reglamento Conjunto de 2023 dispone que, tratándose de un permiso de construcción para un proyecto de urbanización, el solicitante debe contar previamente con la recomendación de las entidades gubernamentales concernidas en materia de infraestructura antes de presentar la solicitud del permiso.

Lo que demuestra la prueba, por tanto, es que el **Ing. Blanes varió la información del proyecto dependiendo de la agencia o del trámite ante el cual comparecía**. Esa práctica es particularmente grave en un proceso de permisos, porque las recomendaciones de infraestructura existen precisamente para que las agencias concernidas puedan evaluar, con base en datos correctos, la magnitud real del proyecto y su impacto sobre los servicios que habrán de proveerse. Si a la AAA y a LUMA se les sometió información distinta a la que luego se utilizó para obtener el permiso de construcción, entonces las recomendaciones emitidas no descansan sobre la descripción real del proyecto finalmente impulsado.

Esa incorrección tuvo consecuencias concretas en el trámite del permiso impugnado. El permiso de construcción asoció y utilizó para su aprobación unas SRI que contenían información incompatible con la presentada en ese mismo permiso y en el anteproyecto. No se trataba de un proyecto autorizado para 9 edificios, ni de uno descrito consistentemente como de 180 apartamentos. Por el contrario, el propio expediente refleja que el anteproyecto autorizaba 6 edificios y que el memorial del permiso de construcción hablaba de 224 unidades multifamiliares.

En esas circunstancias, las SRI no pueden considerarse un respaldo válido y confiable para el permiso impugnado, porque fueron obtenidas sobre premisas incorrectas y contradictorias.

El perito Ing. Cabassa testificó sobre que esta discrepancia en las solicitudes de permiso no puede minimizarse como un simple error de forma. Aseguró que la cantidad de edificios y de unidades son elementos medulares para la evaluación de infraestructura, ya que inciden directamente sobre la demanda de agua, energía eléctrica y demás servicios. Por ello, cuando las recomendaciones se solicitan con información errónea sobre la escala real del proyecto, se compromete la confiabilidad del trámite y se priva a las agencias concernidas de evaluar la solicitud sobre una base cierta. Así, el expediente vuelve a reflejar el mismo patrón ya visto en otros aspectos del caso: documentos sometidos con información que cambia según el foro o la agencia, creando una apariencia de cumplimiento.

F. Evaluación biótica tergiversada

El permiso impugnado también se solicitó mediante una representación incorrecta sobre la evaluación biótica del predio y sobre la supuesta falta de necesidad de actualizar la certificación de hábitat del DRNA. En su memorial explicativo, el Ing. Blanes indicó que no era necesario actualizar la certificación de hábitat de 2017 porque, según un memorando de un biólogo del DRNA, el área estaba compuesta por especies comunes y no contenía elementos bióticos vulnerables, amenazados o en peligro de extinción. Véase pág. 2 del Exhibit 19 de la demandante. Esa representación proyectó ante la OGPe la impresión de que el componente biológico del predio ya había sido evaluado y que no existía necesidad de requerir una actualización del DRNA. Sin embargo, la prueba documental demostró que esa presentación era incorrecta y tergiversaba el verdadero alcance del documento del DRNA.

Ello surge del propio Exhibit 19 de la demandante. En las páginas 6 a la 9 consta la comunicación del DRNA invocada por el Ing. Blanes, y de su contenido no se desprende una caracterización general de hábitat en los términos en que el memorial la presenta. Véase pág. 2 del Exhibit 19 de la demandante. Por el contrario, ese documento hace referencia a elementos críticos presentes en el predio y responde a un contexto particular de inspección y evaluación relacionado con la identificación de elementos bióticos **vinculados al deslinde de la Zona Marítimo Terrestre**. Es decir, **no se trataba de una certificación amplia y definitiva de inexistencia de elementos sensitivos en el área, ni de una determinación que releva al proponente de obtener una actualización del endoso o evaluación biológica correspondiente**. Presentarlo

como si fuese una validación general de que el predio solo contenía especies comunes y carecía de elementos vulnerables, amenazados o en peligro de extinción constituye una **tergiversación del contenido** y alcance real del documento.

Esa incorrección no es menor. La prueba demostró que ante el alto valor ecológico del predio ya para el 2016, la propia OGPe había requerido la actualización de los endosos del DRNA. Véase [Exhibit 15](#) de la demandante. No obstante, el permiso terminó expidiéndose sin esa actualización, apoyado en una explicación incorrecta que minimizaba el valor y alcance de la información biológica existente. Así, en vez de someter el documento actualizado requerido o reconocer que el memorial del DRNA no equivalía a una certificación abarcadora de hábitat, el Ing. Blanes utilizó ese documento para sostener que no hacía falta actualización alguna. De esa manera, el expediente presentó una apariencia de suficiencia documental que no correspondía a la realidad. No se trató de presentar un documento falso en su existencia, sino de atribuirle un alcance que no tenía para excusar la ausencia de la actualización requerida.

G. Información incorrecta sobre la vigencia de las prórrogas invocadas

El expediente también refleja información incorrecta en cuanto a la vigencia de las prórrogas invocadas por el Ing. Blanes para sostener la solicitud del permiso impugnado. En el Memorial Explicativo presentado para justificar que no era necesario actualizar el endoso del DRNA, el Ing. Blanes indicó que la consulta de ubicación 1999-23-0705-JPU permanecía vigente en virtud de la prórroga 2016-119818-PRR-012571, aprobada el 28 de junio de 2023. Véase [Exhibit 19](#) de la demandante, pág. 1. Sin embargo, esa aseveración es incorrecta.

La prueba documental admitida demostró que dicha prórroga tenía una vigencia de un (1) año, por lo que, al haber sido notificada el 28 de junio de 2023, venció el 28 de junio de 2024. Véase [Exhibit 16](#) de la demandante, págs. 2-3. Más aún, la prueba demostró que la Junta Adjudicativa de la OGPe dispuso expresamente que “esta será la última prórroga a autorizar”. Ese pronunciamiento no puede tratarse como una observación incidental ni como una mera nota administrativa. La Ley 161-2009 confiere a la Junta Adjudicativa la facultad de adjudicar este tipo de asuntos y dispone que, una vez notificada su resolución, ésta constituye una determinación final de la Oficina de Gerencia de Permisos. Véanse Arts. 6.3 y 6.5 de la Ley 161-2009. Por consiguiente, la resolución que fijó la vigencia de esta prórroga hasta el 28 de junio de 2024 y advirtió que sería la última autorizada constituyó una determinación final de la OGPe.

Ese dato es medular. La propia Ley 161 establece que, para cuestionar o alterar una determinación final de la Junta Adjudicativa, la parte afectada debe acudir al Tribunal de Apelaciones. Sin embargo, la prueba desfilada demostró que en el expediente del trámite del permiso impugnado no existe ninguna otra expresión de la Junta Adjudicativa extendiendo esa prórroga más allá del 28 de junio de 2024. En ausencia de una nueva determinación final de la Junta Adjudicativa, no podía sostenerse válidamente que la prórroga continuaba vigente. Así, al informar en su memorial que la consulta de ubicación permanecía vigente por virtud de esa prórroga, el Ing. Blanes presentó como actual y eficaz una autorización que ya había expirado conforme a sus propios términos y conforme a una determinación final de la agencia. Por tanto, era incorrecto afirmar que la prórroga continuaba vigente, y esa representación incorrecta fue utilizada para sostener el trámite del permiso impugnado.

A la vez, este hecho reviste particular importancia porque los demandados han sostenido como teoría que en 2024 no se sometió trámite alguno nuevo ante la agencia, bajo la premisa de que el PCU permanecía vigente hasta diciembre de 2024 por virtud de esta prórroga. Esa teoría también es falsa. No existe en el expediente administrativo ninguna extensión adicional de la prórroga resuelta por la Junta Adjudicativa en junio de 2023. Tampoco surge del expediente de la OGPe que el proponente hubiese presentado algún trámite de prórroga o solicitud PRR para extender la vigencia de dicha autorización. Por consiguiente, no es jurídicamente posible sostener que el trámite 2016-119818-PCUC-001661 continuaba vigente en diciembre de 2024, cuando se radicó y expidió el permiso aquí impugnado.

H. Plano de Movimiento de Tierra

No está conforme con lo autorizado en el Anteproyecto

Además de lo previamente discutido en torno a que el plano de movimiento de tierra no ilustra correctamente la ZMT y la zona de salvamento declarada por el DRNA en el 2017, tampoco está conforme con lo autorizado por el Anteproyecto aprobado en este caso (06AX2-CET00-03767) ([Exhibit 1, de la OGPe](#)). Esto es importante ya que hablamos de un plano de construcción aprobado ([Exhibit 28](#) de la demandante) por la OGPe bajo la Ley de Certificaciones de Planos o Proyectos (Ley 135).

Según el Anteproyecto aprobado, se autorizó un proyecto para la construcción de seis (6) edificios y una casa club frente a la playa con una piscina (pág. 1 [Exhibit 1, de la OGPe](#)). Sin

embargo, el plano de movimiento de tierra que fue presentado por el Ing. Blanes y que fue aprobado mediante la ley de certificaciones de plano, contiene 13 edificios y 3 piscinas. Esto quiere decir que el plano de movimiento de tierra aprobado es contrario al **uso** y **densidad** autorizados por el anteproyecto. Esta incorrección de uso y densidad es de carácter material y no autorizada.

Esa incorrección es sustantiva. Tanto el Reglamento Conjunto de 2023, en su Sección 2.2.1.3, como el Reglamento Conjunto de 2010, en su Sección 6.2.4, disponen que los permisos ministeriales se otorgarán únicamente para los usos específicamente permitidos en el distrito correspondiente y que deberán cumplir cabalmente con los parámetros aplicables, incluyendo el uso y la densidad autorizados. Por ello, un plano de construcción y movimiento de tierra que refleje una configuración materialmente distinta a la aprobada en el anteproyecto no puede considerarse conforme a un trámite ministerial ni compatible con la autorización previa que le sirve de base.

La incorrección, además, adquiere mayor gravedad porque el permiso fue tramitado al amparo de la Ley 135. Bajo ese esquema, la corrección y certeza de los hechos, datos y dimensiones consignados en los planos descansan en la certificación del profesional que los somete. La propia Ley 135 dispone que incurre en violación el ingeniero que indique hechos o dimensiones que no sean ciertas o correctas. Véase Ley 135, Art. 7. Esa misma obligación surge del permiso aprobado 2016-119818-PCOC-311456, el cual en su inciso 12 de las Condiciones Generales del Permiso expresamente así lo establece. Véase [Exhibit 2](#), pág. 4.

De hecho, la propia prueba confirmó que, al tratarse de un permiso expedido bajo la Ley 135, la OGPe delegó en el ingeniero la verificación de corrección y correspondencia entre el plano sometido y lo autorizado. El Gerente de Permisos Carlos Cardona admitió precisamente que, bajo ese esquema, esa verificación descansaba en el profesional certificante. Por ello, la aprobación de un plano de movimiento de tierra que refleja trece edificios y tres piscinas, cuando el anteproyecto solo autorizaba seis edificios y una piscina, evidencia que el permiso fue obtenido con información incorrecta y falsa sobre lo realmente autorizado. En consecuencia, el plano aprobado no solo carece de conformidad con el anteproyecto, sino que constituye otra manifestación de que el trámite descansó en representaciones inexactas sobre hechos y dimensiones esenciales del proyecto.

El plano no está conforme con las condiciones de la Consulta de Ubicación

El plano de movimiento de tierra aprobado por la OGPe bajo la Ley de Certificaciones de Planos o Proyectos (Ley 135), no está conforme con las condiciones impuestas por la Consulta de Ubicación ya que no contiene ni identifica la determinación jurisdiccional aprobada por el Cuerpo

de Ingenieros respecto al área del mangle, ni la zona de amortiguamiento de diez (10) metros a partir del límite certificado. Véase [Exhibit 28](#) de la demandante.

En la Consulta de Ubicación aprobada el 22 de noviembre de 2000 una de los acuerdos que tiene el proyecto es que se determine la línea jurisdiccional establecida por el Cuerpo de Ingenieros relacionada al mangle existente en la propiedad. Véase pág. 7, [Exhibit 4 Conjunto](#). Como parte de los planos de movimiento de tierra, esa delimitación debía surgir claramente ilustrada, pues se trataba de una restricción esencial para definir el alcance de las áreas que podían ser impactadas.

De igual forma, la unidad técnica de la OGPe, el 25 de octubre de 2016, le notificó como una de las Condiciones Especiales que debería Azure Development cumplir al momento del levante es que tuviera una Determinación Jurisdiccional del Cuerpo de Ingenieros (JD). Véase [Exhibit 15](#) de la demandante, Condiciones Especiales, Notificación de Requisitos para Aprobación de Permisos. Ambos requerimientos formaban parte esencial del trámite del permiso 2016-119818-PCOC-311456 y debían estar presentes para su aprobación válida.

No obstante, la prueba desfilada demostró que Azure Development no incluyó una JD final. El propio Gerente de Permisos, Carlos Cardona, admitió que esa Condición Especial no se cumplió y que lo que se presentó fue una determinación jurisdiccional preliminar del Cuerpo de Ingenieros. Pero aun dejando eso a un lado, la prueba también demostró que el plano de movimiento de tierra aprobado no refleja los límites de la determinación jurisdiccional del Cuerpo de Ingenieros. El Ing. Cabassa testificó que, en su análisis del plano, esa determinación no aparece ilustrada, y la perito de Azure Development no pudo identificar en el plano de movimiento de tierra dónde se encontraba dicha delimitación.

Esta ausencia no es un error u omisión insignificante. Como testificó el Gerente de Permisos de la OGPe, el plano final aprobado de movimiento de tierra ([Exhibit 28](#) de la demandante) es el plano que establece las áreas a impactarse. Por ello, al no contener los límites jurisdiccionales del Cuerpo de Ingenieros, ese plano no refleja correctamente las dimensiones ni las restricciones aplicables al predio, y tampoco cumple con una condición expresamente impuesta por la Consulta de Ubicación y reiterada por la propia OGPe. Como concluyó el Ing. Cabassa, el plano de movimiento de tierra no cumple con los acuerdos establecidos en la Consulta de Ubicación. En consecuencia, el permiso 2016-119818-PCOC-311456 aprobó un movimiento de tierra sin incorporar ni reflejar una delimitación jurisdiccional esencial establecidas por la Junta de Planificación. La Junta de Planificación no presentó prueba alguna que refutara este señalamiento ni que demostrara que el plano de movimiento de tierra cumplía con el requisito de establecer la

zona de amortiguamiento exigida desde el límite de la certificación jurisdiccional del Cuerpo de Ingenieros.

I. La expedición del 2016-119818-PCOC-311456 se hizo sin la comparecencia de la Junta de Planificación y las Entidades Gubernamentales Concernidas

La JP mediante la aprobación del Reglamento Conjunto 2023, estableció dentro de la Regla 3.2.1 de Permisos de Construcción, que como parte de los Requisitos de Presentación (Sección 3.2.1.2) que para todo suelo clasificado suelo Rústico Especialmente Protegido (SREP) ([Exhibit 35](#)) y áreas especiales con riesgo de inundación ([Exhibit 36](#)) donde se impacta adversamente la integridad del medio ambiente o los recursos naturales deben de cumplir con lo que establece la sección 2.1.9.11.

La sección 2.1.9.11 establece que el Secretario Auxiliar no podrá emitir recomendaciones sin la comparecencia de la Junta de Planificación (JP) y Entidades Gubernamentales Concernidas, como es caso del DRNA, como en el caso de epígrafe. Este tipo de impedimento reglamentario no incide en la vigencia de la Consulta de Ubicación sino que es un impedimento a la OGPe de actuar sin garantizar la comparecencia de la JP y otras agencias concernidas.

La evidencia presentada probó que el predio a desarrollarse está clasificado como Barrera Costanera ([Exhibit 33](#)). Esto fue admitido por la propio perito de Azure Development, la cual admitió que el predio de Punta La Bandera era una barrera costanera según lo determinado por el Congreso de los Estados Unidos. De igual forma, el Ingeniero Cabassa testificó que de su análisis de los documentos se desprende que el predio es susceptible de inundación y el desarrollo impacta adversamente la integridad del medio ambiente y los recursos naturales y biodiversidad allí establecidos. Esto quiere decir que según la Sección 2.1.9.11 el Secretario Auxiliar de la OGPe estaba impedido a recomendar la expedición del permiso de construcción sin la comparecencia de la Junta de Planificación y el DRNA siendo esto una aprobación sin jurisdicción para hacerlo de la manera en la cual se realizó. La Junta de Planificación no presentó prueba en contrario que indicara que no aplicaban las secciones 3.2.1.2 y 2.1.9.11.

El Reglamento Conjunto de 2023 es el aplicable al permiso impugnado

En el presente caso no debe haber duda de que el Reglamento Conjunto de 2023 es el que rige el permiso impugnado. La prueba desfilada en juicio estableció que el PCOC fue radicado en diciembre de 2024. Frente a ello, los demandados han intentado sostener que dicho

PCOC no debe analizarse como un trámite nuevo, sino como una mera continuación del PCU iniciado en el año 2016, el cual alegadamente se mantuvo vivo mediante sucesivas prórrogas. Esa contención no resiste análisis.

Primeramente, la **Notificación de Requisitos** emitida en el trámite de 2016 no constituye una **determinación final**. Véase [Exhibit 15](#) de la demandante. Por su propia naturaleza, una notificación de requisitos no adjudica derechos, no aprueba consulta alguna, no autoriza obra alguna y no equivale a un permiso. Como cuestión de hecho, la propia notificación en su sección de aviso, establece que no es una autorización ni permiso. Véase [Exhibit 15](#) de la demandante. Se trata, sencillamente, de una comunicación interlocutoria sobre documentos o requisitos pendientes. Por ello, no puede colocarse al mismo nivel de una determinación final para fines de vigencia, prórroga o reapertura. En otras palabras, si nunca hubo una determinación final que aprobara el trámite de 2016, no existe base para sostener que ese trámite quedó indefinidamente vivo hasta 2024.

Aun si se concediera, para fines argumentativos, que alguna figura de prórroga pudiera invocarse respecto a ese trámite, la teoría de los demandados igualmente fracasa. Tanto bajo el **Reglamento Conjunto de 2010** como bajo el **Reglamento Conjunto de 2023**, el ordenamiento establece límites concretos a la duración de las autorizaciones y a las extensiones que pueden concederse. Sin embargo, la prueba demostró —y el propio gerente de permisos, **Carlos Cardona**, lo admitió— que este supuesto “trámite” recibió **más de siete prórrogas**. Ello rebasa por mucho cualquier esquema reglamentario razonable y demuestra que lo que ocurrió aquí no fue la simple continuidad de un trámite ordinario, sino la prolongación artificial de un expediente más allá de los límites permitidos por la reglamentación aplicable.

La incorrección de esa teoría se acentúa aún más porque en **junio de 2023** la **Junta Adjudicativa** concedió la última prórroga por el término de **un año**, y así lo advirtió expresamente. Véase [Exhibit 16](#) de la demandante. Esa prórroga venció en **junio de 2024** sin que la Junta Adjudicativa la extendiera nuevamente. Más aún, del expediente administrativo no surge que el proponente hubiera solicitado otra prórroga antes de su vencimiento. Por consiguiente, aun bajo la teoría más favorable a los demandados, ese trámite expiró en junio de 2024. No es correcto, por tanto, sostener que el **PCOC impugnado**, expedido en diciembre de

2024, era simplemente el mismo **PCU de 2016** todavía vigente. Ese trámite había fenecido para entonces.

Ahora bien, aun si este Honorable Tribunal acogiera, para fines argumentativos, la teoría de que el **PCOC impugnado** constituye una continuación del **PCU de 2016**, el resultado no cambiaría: el **Reglamento Conjunto de 2023** seguiría siendo el aplicable. Resolver lo contrario produciría un resultado jurídicamente insostenible y contrario al interés público.

La propia prueba demostró que durante el año 2024 la OGPe requirió, recibió y evaluó documentación adicional del proponente antes de expedir el permiso. Entre esa documentación se encontraban fotografías del rótulo, comprobantes de arbitrios, pólizas y otros documentos necesarios para la expedición del permiso. Esos documentos no fueron recibidos de forma irrelevante; necesariamente formaron parte del proceso de evaluación que culminó con la expedición del permiso impugnado. Sostener lo contrario equivaldría a aceptar el absurdo de que la OGPe requirió documentos en 2024, los recibió y expidió el permiso sin examinarlos.

Ese punto, además, fue confirmado por la propia admisión del gerente de permisos, **Carlos Cardona**, quien reconoció que el **Reglamento Conjunto de 2023** aplicaría si la agencia evaluó documentos sometidos en 2024, aun bajo la premisa de que se estuviera ante el trámite iniciado en 2016. Eso fue exactamente lo que ocurrió aquí. Por tanto, a tenor de la prueba presentada y de la propia admisión del funcionario de la agencia, aun con la teoría de los demandados, el **Reglamento Conjunto de 2023** es el cuerpo reglamentario que rige el permiso aquí impugnado.

Maldonado v. Junta de Planificación no controla esta controversia ni justifica aplicar el Reglamento Conjunto de 2010

En su argumentación final, la OGPe invocó la doctrina de “**reglamentación pendiente**” discutida en *Maldonado v. Junta de Planificación*, **171 DPR 46 (2007)**, para sostener que al permiso impugnado debe aplicársele el **Reglamento Conjunto de 2010**. No obstante, ese caso no controla esta controversia. *Maldonado* resolvió un problema jurídico distinto, bajo un cuadro procesal y temporal radicalmente diferente al que surge aquí.

En **Maldonado**, el Tribunal Supremo examinó si una nueva reglamentación de zonificación podía aplicarse a una **consulta de ubicación verdaderamente pendiente** cuando el proceso formal para adoptar esa reglamentación ya había comenzado antes de radicarse la

solicitud. El eje del caso fue la llamada doctrina de la **reglamentación pendiente**: esto es, que si al momento de presentarse una solicitud ya existía un reglamento nuevo formalmente encaminado, y dicho reglamento se aprobaba antes de resolverse la solicitud, podía aplicarse al caso pendiente. Pero el propio Tribunal también reiteró un principio igualmente importante: **la mera presentación de una solicitud no crea un derecho adquirido**. El derecho adquirido, en materia de permisos, surge solamente cuando el permiso ya fue expedido y el promovente ha actuado a base de éste incurriendo en gastos sustanciales.

Ese marco doctrinal no favorece a la OGPe aquí; al contrario, la debilita. En este caso, la prueba no apunta a una solicitud genuinamente pendiente dentro del curso ordinario de adjudicación administrativa, sino a un trámite originado en **2016** que nunca produjo una determinación final que justificara tratarlo como un permiso vivo e indefinido hasta **2024**. La propia **Notificación de Requisitos** advierte que no constituye una aprobación final, no es una autorización y no es un permiso. De hecho, ni siquiera fue emitida por la **Junta Adjudicativa** como determinación final del caso. Por ello, la premisa básica sobre la que descansa *Maldonado* —la existencia de una solicitud realmente pendiente— no está presente aquí.

La diferencia temporal también es decisiva. En **Maldonado**, la consulta fue radicada en **septiembre de 2000** y el nuevo reglamento entró en vigor el **28 de octubre de 2000**, es decir, apenas **43 días después**. Esos hechos permitían hablar de un mismo continuo temporal y administrativo. Aquí, en cambio, los demandados pretenden utilizar un trámite que alegan comenzó en **2016** para regir un permiso expedido en **diciembre de 2024**, luego de casi **ocho años**, múltiples prórrogas solicitadas y una nueva evaluación documental en 2024. Ese no es un problema de reglamentación pendiente; es un intento de convertir un trámite antiguo en un mecanismo para **congelar indefinidamente** la normativa aplicable. *Maldonado* no adoptó esa tesis.

También es distinta la conducta procesal del promovente. En **Maldonado** hubo una tramitación activa y continua: el solicitante presentó su consulta, enfrentó una determinación adversa, solicitó reconsideración y acudió oportunamente en revisión judicial. Allí había, en efecto, una solicitud realmente pendiente dentro del curso ordinario del proceso administrativo. Aquí, por el contrario, la prueba presentada apunta a un trámite que no fue diligentemente impulsado hasta una decisión final, sino que se pretendió mantener vivo por años mediante

prórrogas sucesivas y sin justa causa. Esa diferencia es jurídicamente significativa, porque el sistema reglamentario no fue diseñado para preservar indefinidamente expedientes inactivos o incompletos.

A ello se añade que la controversia aquí tampoco es análoga a la de **Maldonado** porque el permiso impugnado no fue expedido por simple inercia administrativa. Según la prueba, en **2024** la **OGPe** requirió, recibió y evaluó documentación adicional antes de expedir el permiso. Eso reafirma que el acto final de adjudicación ocurrió bajo el marco reglamentario vigente en ese momento. Por tanto, la controversia no consiste simplemente en escoger entre dos cuerpos normativos abstractos, sino en determinar si un permiso expedido en 2024 puede anclarse ficticiamente a un trámite previo que, según la prueba, había perdido vigencia. Esa no fue la controversia resuelta en **Maldonado**.

Finalmente, la postura de la **OGPe** debe rechazarse porque produce un resultado incompatible con el interés público que gobierna el ordenamiento de permisos y la protección ambiental. Si se aceptara que un trámite originado en 2016 puede permanecer gobernado indefinidamente por el **Reglamento Conjunto de 2010**, aun cuando el permiso se levantó en 2024 y aun cuando durante ese período cambiaron las exigencias reglamentarias y la realidad fáctica del lugar, entonces bastaría con mantener artificialmente vivo un expediente antiguo para sustraerlo de la normativa más reciente. Esa interpretación crearía un absurdo: mientras más tiempo permanezca sin resolverse un trámite, menos capacidad tendría el Estado para exigir el cumplimiento de normas nuevas dirigidas a proteger la zona costanera, los bienes de dominio público y los recursos naturales. **Maldonado** no impone ni avala ese resultado.

En síntesis, la **OGPe** pretende usar **Maldonado** para una proposición que ese caso no resolvió: que basta con señalar un expediente originado años antes para congelar indefinidamente la normativa aplicable, aun cuando la vigencia del trámite haya expirado, aun cuando el reglamento limite las prórrogas y reaperturas, y aun cuando la decisión final se haya emitido tras una nueva evaluación documental en 2024. **Maldonado** no dice eso. Lo que sí dice es que la mera presentación de una solicitud no crea derechos adquiridos y que la doctrina de reglamentación pendiente opera en el contexto de una solicitud realmente pendiente dentro de un proceso ordinario de adjudicación. Ese no es el cuadro probado en este caso.

POR TODO LO CUAL, se solicita muy respetuosamente de este Honorable Tribunal que tome conocimiento de lo antes informado, se solicita de declare ha lugar la demanda de epígrafe y se revoque el permiso expedido de construcción; y emita cualquier pronunciamiento que en derecho proceda.

Certifico que se ha notificado a los abogados de récord con copia del documento que antecede a través SUMAC.

RESPETUOSAMENTE SOMETIDA.

En Fajardo, Puerto Rico **20** de **abril** de **2026**.

f/ *Mónica Timothée Vega*

LCDA. MÓNICA TIMOTHÉE VEGA
RUA 17256
lcda.mtimothee@gmail.com

TIMOTHÉE-VEGA LAW LLC
PO Box 29194 San Juan PR 00929-0194
Teléfono / Fax (787) 764-5517
despachotimothee@gmail.com

f/ *Francisco J. Timothée Vega*

LCDO. FRANCISCO J. TIMOTHÉE VEGA
RUA 18544
lcdo.fjtimothee@gmail.com

TIMOTHÉE-VEGA LAW LLC
PO Box 29194 San Juan PR 00929-0194
Teléfono / Fax (787) 764-5517
despachotimothee@gmail.com